

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № _____
НА ВИКОНАННЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

м. Київ

«__» _____ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «_____», в особі генерального директора _____, який діє на підставі Статуту, надалі по тексту даного Договору «Замовник», з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Каупер», в особі директора Оліфірова Миколи Вікторовича, який діє на підставі Статуту, надалі по тексту даного Договору «Підрядник», з іншої сторони, а разом – **Сторони**, кожна окремо – **Сторона**, уклали даний Договір підряду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Підрядник зобов'язується виконати _____ роботи на об'єкті Замовника: _____, за адресою: _____ м. Києва, а Замовник повинен прийняти належно виконані роботи та оплатити їх згідно цього Договору.
- 1.1. Обсяг, ціна та види робіт визначаються згідно Додатку №1(Кошторис) до даного Договору.

2. ТЕРМІН ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

- 2.1. Початок робіт проводиться в ____-ти денний термін з дати сплати авансу згідно п.3.2. Договору.
- 2.2. Строк виконання робіт за даним Договором згідно переліку та обсягу робіт відповідно до Кошторису(Додаток № 1 до Договору) складає: _____ календарних днів з дати початку робіт, відповідно до п.2.1. Договору.
- 2.3. При виникненні обставин, які не залежать від Підрядника та які перешкоджають виконанню ним своїх зобов'язань за даним договором у встановлені терміни, строк здавання робіт за письмовим погодженням Замовника може бути подовжено на час дії обставин, які не залежать від Підрядника, а саме:
- несвоєчасне виконання Замовником обов'язків за договором;
 - виникнення додаткових робіт, ініціатором яких виступає Замовник;
 - форс-мажорні обставини.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 3.1. Вартість робіт та матеріалів згідно Кошторису (Додаток № 1 до Договору) складає: _____ грн (_____ гривень ____ копійок) у тому числі ПДВ 20%: _____ грн (_____ гривні ____ копійки).
- 3.2. Авансові кошти що складають вартість матеріалів згідно Кошторису (Додаток № 1 до Договору) у сумі: _____ грн (_____ гривень ____ копійок) у тому числі ПДВ 20%: _____ грн (_____ гривня ____ копійок) Замовник сплачує на розрахунковий рахунок Підрядника на протязі 5(п'яти) календарних днів з дати підписання Договору.
- 3.3. Наступні розрахунки Замовник здійснює на підставі Актів виконаних робіт. Акти виконаних робіт Підрядник подає на розгляд Замовнику 2(два) рази на місяць, а саме: 1-го та 15-го числа звітного місяця, а Замовник у разі відсутніх недоліків підписує його на протязі 3(трьох) календарних днів з дати подання.
- 3.4. Розрахунки за виконані роботи Замовник проводить протягом 5 робочих днів з дати підписання Акту виконаних робіт.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 4.1. Замовник має право:
- 4.1.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю та обсягами виконання робіт та якістю матеріалів, що використовуються Підрядником;
- 4.1.2. Відмовитися від договору підряду, якщо виконання робіт проводиться не якісно та з порушенням строків, і настільки повільно (з відставанням понад 7 (сім) робочих днів), що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим, а також при виявленні відхилень від передбачених в п.2.1. Договору строків;
- 4.1.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень;
- 4.1.4. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору;
- 4.1.5. Відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, за їх наявності, завданих такою відмовою;

Замовник _____

Підрядник _____

- 4.1.6. Вносити у процесі робіт зміни в обсяги робіт.
- 4.2. Замовник зобов'язаний:
 - 4.2.1. Надати підряднику вільний доступ до Приміщення або будівельного майданчику, в якому проводяться роботи;
 - 4.2.2. Передати Підряднику документацію, передбачену Договором і ресурси відповідно до Договору підряду;
 - 4.2.3. Забезпечити постачання Приміщення або майданчик електроенергією, освітленням і водою, необхідною для виконання робіт;
 - 4.2.4. Забезпечувати Підрядника всією необхідною інформацією, а також приймати всі рішення, необхідні для того, щоб закінчити роботи вчасно і якісно;
 - 4.2.5. Прийняти виконані відповідно до вимог Договору роботи, підписавши із Підрядником Акт приймання – передачі робіт та здійснити оплату робіт Підрядника у відповідності до умов цього Договору.
- 4.3. Підрядник має право:
 - 4.3.1. Отримувати оплату належно виконаних робіт у розмірах та у строки, які встановлені в Договорі;
 - 4.3.2. В порядку, встановленому Договором, залучати до виконання своїх зобов'язань за цим Договором третіх осіб;
 - 4.3.3. Отримувати оплату частини належно виконаних робіт та відшкодування збитків, завданих відмовою Замовника від договору в порядку, встановленому п. 4.1.6 Договору;
- 4.4. Підрядник зобов'язаний:
 - 4.4.1. На першу вимогу Замовника після підписання цього Договору прийняти від нього Приміщення, в якому мають бути виконані роботи та передбачену цим Договором документацію та підписати із Замовником відповідні акти приймання – передачі;
 - 4.4.2. Розпочати роботи не пізніше строку, передбаченого Договором;
 - 4.4.3. Використовувати для виконання робіт тільки сертифіковані в Україні матеріали;
 - 4.4.4. Вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;
 - 4.4.5. Своєчасно попередити Замовника у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює Замовник, нормативним документам.
 - 4.4.6. Своєчасно повідомити Замовнику в письмовій формі про можливу затримку чи припинення робіт із причин, що залежать від Замовника, а також з інших незалежних від Підрядника причин, а також запропонувати заходи, необхідні для усунення причин, які перешкоджають чи можуть перешкодити своєчасному та якісному виконанню робіт ;
 - 4.4.7. Своєчасно попередити Замовника про необхідність проведення додаткових робіт, що викличе перевищення ціни, передбаченої в кошторисі.. Якщо підрядник не попередив Замовника про перевищення ціни кошторису, він не може вимагати відшкодування надлишкових витрат.
 - 4.4.8. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з вини Підрядника; відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані Замовнику збитки, що завдані Підрядником в результаті виконання робіт;
 - 4.4.9. Підрядник, його субпідрядники та інші представники мають дотримуватись вимог щодо техніки безпеки при проведенні робіт за цим Договором, і несуть за це повну відповідальність.
 - 4.4.10. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи (відповідно до пункту 1.1. Договору та Додатку №1).
- 4.5. Замовник та Підрядник також мають інші права та обов'язки, передбачені цим Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

5. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

- 5.1. Забезпечення робіт технічною документацією здійснюється Замовником.
- 5.2. Підрядник на протязі всього виконання робіт надає такі документи: акт прихованих робіт, сертифікати на матеріали, якщо вони закупались Підрядником.
- 5.3. Права на документацію після закінчення робіт, а також у випадку розірвання договору належать виключно Замовнику. Документація, що знаходиться у Підрядника, обов'язково передається Замовнику в триденний строк після складання акта приймання-передавання виконаних робіт.
- 5.4. Надана Замовником Підряднику у зв'язку з виконанням цього Договору інформація та документація (технічна, комерційна та інша), розглядається як комерційна таємниця і не може бути повідомлена Підрядником третім особам без згоди Замовника.

6. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

- 6.1. Підрядник самостійно забезпечує роботи будівельними матеріалами. При цьому Підрядник зобов'язується узгоджувати із Замовником номенклатуру, обсяги та ціну матеріалів.
- 6.2. Якщо матеріальні ресурси, які забезпечуються Замовником передаються Підряднику не в місці виконання

Замовник _____

Підрядник _____

- робіт то Замовник компенсує транспортні витрати Підрядника по перевезенню матеріалів.
- 6.3. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.
- 6.4. Сторона, яка відповідно до Договору підяду забезпечує роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та документацією, відповідно до якої виконуються роботи.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ, ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ

- 7.1. Організація виконання робіт повинна відповідати документації, передбаченій Договором підяду та вимогам відповідних нормативних документів.
- 7.2. Підрядник повинен призначити представника чи уповноваженого, який має бути на робочому об'єкті весь час для того, щоб відповісти на будь-яке питання Замовника.
- 7.3. Підрядник може залучати до виконання своїх зобов'язань за цим Договором третіх осіб. При цьому, він несе повну відповідальність за виконання такими субпідрядниками положень цього Договору.
- 7.4. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, необхідним для виконання робіт (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідяду та досвід виконання аналогічних робіт).
- 7.5. Якщо під час виконання роботи в конкретному Приміщенні стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, Замовник має право призначити Підряднику строк для усунення недоліків. У разі невиконання останнім цієї вимоги – Замовник має право відмовитися від цього Договору щодо конкретного Приміщення, та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи третій особі за рахунок Підрядника.
- 7.6. При здійсненні контролю Замовник має право проводити випробування та заміри, одержувати від Підрядника необхідну допомогу та інформацію для їх проведення, а також залучати відповідних спеціалістів.
- 7.7. Підрядник постійно підтримує порядок в приміщеннях, в яких виконуються роботи.
- 7.8. Підрядник зобов'язаний звільнити Приміщення після завершення робіт (очистити Об'єкт від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження підрядника може звільнити Приміщення (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб.

8. ПОРЯДОК ЗДАЧІ - ПРИЙМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

- 8.1. Замовник зобов'язаний протягом одного дня в день отримання Акта, вказаного в п.3.4. цього Договору, оглянути роботу, виконану Підрядником і, в разі відсутності недоліків у роботі, відхилень від умов договору, прийняти роботу та підписати, запропонований Підрядником Акт приймання-передачі робіт.

9. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

- 9.1. Підрядник гарантує надійність, якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкта за його призначенням протягом гарантійного строку.
- 9.2. Гарантійний строк на роботи по цьому договору становить 1(один) рік, і починає обчислюватися від дня остаточного прийняття Замовником виконаних за договором робіт і підписання акта.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 10.1. Всі розбіжності по даному Договору сторони вирішують шляхом переговорів. В випадку неможливості вирішити протиріччя шляхом переговорів, розбіжності Сторін вирішуються в встановленому законодавством порядку.
- 10.2. За порушення терміну розрахунку з Замовника стягується пеня в розмірі 0,5 % від суми невчасно сплачених коштів за кожний прострочений день.
- 10.3. За порушення терміну виконання робіт або терміну виправлення недоліків з вини Підрядника, з нього стягується пеня на користь Замовника в розмірі 0,5 % від суми невчасно виконаних робіт, за кожен день прострочення.
- 10.4. Виплата штрафних санкцій не звільняє винну сторону від виконання своїх обов'язків по даному Договору.

11. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

- 11.1. У разі будь-яких спорів між Сторонами у зв'язку з тлумаченням або виконанням цього Договору або будь-яким його порушенням, припиненням дії чи нечинністю Сторони спору вживають максимальних заходів, щоб вирішити такий спір шляхом переговорів.
- 11.2. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту письмового повідомлення про спір, то в такому разі будь-яка Сторона спору має право подати

Замовник _____

Підрядник _____

спір на розгляд компетентного господарського суду України згідно із встановленою чинним законодавством підсудністю спорів.

12. ФОРС-МАЖОР

- 12.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили, які виникли внаслідок подій надзвичайного характеру, зокрема, стихійні лиха і катаклізми, війну, епідемії, повстання, прийняття органами законодавчої влади рішень, що перешкоджають виконанню Сторонами зобов'язань за цим Договором (надалі – “Форс-мажор”), Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором.
- 12.2. При настанні і (або) припиненні вказаних у п. 13.1. цього Договору обставин Сторона, яка довідалася або повинна була довідатися про цей факт, повідомляє іншу Сторону протягом 5 (п'яти) діб, додавши відповідне підтвердження (свідоцтво, видане торговельно-промисловою палатою, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили).
- 12.3. Настання форс-мажорних обставин збільшує термін виконання Договору на період їх дії.

13. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

- 13.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами.
- 13.2. Цей Договір містить вичерпну домовленість між Сторонами стосовно предмета цього Договору, та скасовує й позбавляє чинності всі інші зобов'язання або заяви, які були зроблені до Дати набрання чинності.
- 13.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути зроблені у письмовій формі та підписані Сторонами. Такі зміни і доповнення додаються до цього Договору і є його невід'ємною частиною.
- 13.4. Усі додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.
- 13.5. Окрім інших випадків, передбачених цим Договором, він може бути розірваний за взаємною згодою Сторін.

14. ІНШІ УМОВИ

- 14.1. Цей Договір був складений та підписаний у двох оригінальних примірниках українською мовою.
- 14.2. Цей Договір зберігає чинність у випадку будь-якого перейменування та/чи зміни місцезнаходження або інших реквізитів Замовника і Підрядника.

15. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:

ТОВ «_____»

Генеральний директор

Підрядник:

ТОВ «НемірофБуд»

Юр. адреса: 01001, м. Немирів, Соборна, 1
ЄДРПОУ 05032197
р/р UA033214560855510070000065597
в АТ «ХайтеуерБАНК»,
МФО 321456
Тел. 044 377 74 10

Директор

_____ Смірнов В.В.

Замовник _____

Підрядник _____